+ Giải thích: Khoản 5 Điều 43 Luật Trọng tài thương mại: Các bên có thỏa thuận chọn trọng tài giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài có nội dung: "Trung tâm trọng tài quốc tế tại Hà Nội" là không thể xác định được tổ chức trọng tài cụ thể, nên nguyên đơn được quyền lựa chọn tổ chức trọng tài để giải quyết tranh chấp và nguyên đơn đã lựa chọn Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là đúng quy định pháp luật. Hình thức thỏa thuận trọng tài phù hợp với Điều 16 và thỏa thuận trọng tài không vô hiệu theo Điều 18 của Luật TTTM. Nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giải quyết tranh chấp là đúng.

Câu 2 (Phần tự chọn, thí sinh chọn 01 trong 02 đề sau): 5,0 điểm

Đề số 1:

Vào ngày 06/5/2020, Vũ Văn N được một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện từ số điện thoại 0123456789 thuê đánh anh Nguyễn Hùng S nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân và sẽ được trả tiền. N đồng ý và hẹn gặp người đàn ông đã gọi điện thoại tại một quán café. Tại đây, N nhận tiền và các thông tin về S.

Khoảng 12h ngày 06/5/2020, N rủ thêm Phan Vũ T, Phạm Hiếu P và Trần Văn Q đến để uống rượu. Tại đây, N nói cho mọi người biết là có người thuê mình đánh anh S, mọi người đồng ý. Đến 16h30 cùng ngày, N cùng T, P, Q chạy xe mô tô đến uống cà phê để tìm anh S. Đến nơi, N và T điều khiển xe mô tô của N vào khu vực chợ mua 2 (hai) con dao có chiều dài khoảng 30 cm, lưỡi dao rộng 05 cm, còn P, Q chờ ở quán nước. Khoảng 15 phút sau, khi thấy anh S đến khu vực đó, N và T cùng nhau cầm dao xông đến đuổi chém anh S gây thương tích. Sau khi chém xong. N cùng đồng bọn tẩu thoát.

Anh S được đưa đi cấp cứu đến ngày 12/5/2020 thì xuất viện với chẩn đoán: Vết thương cánh tay phải, ngực phải, chấn thương gối phải đứt dây chằng chéo trước gối phải và vỡ rách sụn chêm trong và ngoài gối phải (*chấn thương gối phải đứt dây chằng chéo trước gối phải và vỡ rách sụn chêm trong và ngoài gối phải hiện tại anh S không điều trị*). Số tiền anh S chi phí cho thời gian điều trị là 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng).

Tại CQĐT, các bị can N,T,P và Q đã khai nhận toàn bộ sự việc như nêu trên. Ngày 16/5/2021, Trung tâm pháp y tỉnh kết luận tỷ lệ thương tích của anh S: Thương tích mặt ngoài giữa cánh tay phải, thương tích vùng ngực, vùng lưng phải và vùng bả vai phải là 9% (chín phần trăm). Riêng tổn thương khớp gối phải gồm: Đứt dây chằng chéo trước gối phải là vỡ rách sụn chêm trong và ngoài gối phải là 34% (ba mươi tư phần trăm).

Trong giai đoạn điều tra, Nguyễn Thị A, Phạm Thị B và Trần Thị C (đều là người làm thuê cho S) khai số điện thoại 0123456789 là của chị Trịnh Thị H (chị vợ của S) sử dụng đến ngày xảy ra vụ án. Ngoài ra, không có chứng cứ nào khác chứng minh chị H là người thuê Vũ Văn N thực hiện hành vi chém anh S. Do đó, không đủ cơ sở xử lý chị H. Ngày 05/12/2021, Cơ quan CSĐT có bản kết luận điều tra chuyển sang VKS cùng cấp. Do có đơn của N gửi cho VKS khẳng định người gọi điện thoại thuê N là phụ nữ nên VKS đã yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung làm rõ. Theo kết quả điều tra bổ sung, người gọi điện từ số 0123456789 thuê N chém S là 1 phụ nữ; H và S có mâu thuẫn và H là chủ mưu trong việc này. CQĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam H. Quá trình điều tra, H không nhận mình thuê N chém S, không quen biết N, không có điện thoại số 0123456789 nhưng lại khai là rất ghét và có mâu thuẫn với S từ lâu.

Nguồn: Ls Lê Văn Dụng